

UGEL-Tocache
"Año de la universalización de la salud"



Resolución Directoral N° 000940

Tocache, 10 FEB 2020

Visto los documentos adjuntos,

CONSIDERANDO:

Que, con el expediente N° 02530687, de fecha 04 de febrero del 2020, doña Catalina Emerita HUARAJARE CRUZADO, solicita cese por fallecimiento de su señor esposo don Estanislao Ligorio CRUZADO OLASCUAGA, Profesor de la Institución Educativa N° 0599, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, para lo cual adjunta el Acta de Defunción y Constancia de matrimonio,

Que, en el inciso f) del artículo 53° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, describe que el término de la relación laboral se produce por fallecimiento, que en concordancia con el Artículo 116° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial D.S. N° 004-2013-ED, señala la autoridad competente, de oficio, emite la resolución administrativa de cese por fallecimiento del profesor a partir del día de su deceso, acreditado con el Acta de Defunción emitida por el la Municipalidad de Lima,

Que, en el artículo 63° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en concordancia con el artículo 136° del D.S. N° 004-2013-ED establece que (...) "El profesor, recibe una compensación por tiempo de servicios, la que se otorga al momento de su cese, a razón de catorce por ciento (14%) de su RIM, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales, hasta por un máximo de 30 años de servicios",

Que, con Opinión Legal N° 054-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303/AJ, de fecha 24 de febrero del 2020, el Director del Área de Asesoría Jurídica indica: que revisado los documentos presentados por doña Catalina Emerita HUARAJARE CRUZADO, obra una constancia en copia legalizada expedida presuntamente por la Municipalidad Distrital de Urcay, en el que hace mención de un matrimonio entre ésta y el profesor Estanislao Ligorio CRUZADO OLASCUAGA, indicando que no existe el documento o acta donde conste el acto de matrimonio, dado que en el año 1993 fueron destruidos toda la documentación por manos subversivas, cabe señalar que el 06 de enero del 2009, se publicó la Ley que regula la reposición de partida de nacimiento, matrimonio y defunción destruidas o desaparecidas por negligencia, hechos fortuitos o actos delictivos-Ley N° 29312, en el cual se fijó el procedimiento y los legitimados para reconstruir los documentos señalados; por lo que resulta procedente declarar el término de la carrera magisterial del servidor Estanislao Ligorio CRUZADO OLASCUAGA, por fallecimiento. Cabe señalar que para que perciba el otorgamiento del subsidio por luto y sepelio y CTS, la recurrente tiene que acreditar fehacientemente el parentesco,

De conformidad con la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 004-2013-ED, Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CESAR por fallecimiento a don Estanislao Ligorio CRUZADO OLASCUAGA; C.M. N° 1019405955; partir del 21 de enero del 2020;

SITUACIÓN DE CESE

TÍTULO	: Profesor de Educación Primaria N° 00797-P-USE-PATAZ
ESCALA	: Tercera Escala
CARGO	: Profesor
JORNADA LABORAL	: 30 horas pedagógicas
CENTRO DE TRABAJO	: I. E. N° 0599
LUGAR, DIST. Y PROVINCIA	: Uchiza, Tocache
TIEMPO DE SERVICIO	: 17 años y 09 meses al 21.01.2020



000940

ARTÍCULO 2.- RECONOCER a don Estanislao Ligorio CRUZADO OLASCUAGA, los 17 años, y 09 meses de servicios prestados al Estado al 21 de enero del 2020, fecha de su fallecimiento.

ARTÍCULO 3.- DECLARAR IMPROCEDENTE el otorgamiento del subsidio por luto, sepelio y CTS, a favor de doña Catalina Emerita HUARAJARE CRUZADO, dado que no acreditó fehacientemente el parentesco,

ARTÍCULO 4. El egreso que origine la presente resolución se afectará a la Especifica del Gasto 13; Pliego 459, Función 22; Programa 9001; Producto 3999999, Actividad 5 000003 Gestión Administrativa, Sub Genérica Determinativa 2.1.1.2. Personal del Magisterio, Especifica 2.1.1.2.1. Personal del Magisterio, Especifica 2.1.1.9.2 Compensación por Tiempo de Servicios, Especifica determinativa 2.1.1.9.2.1. C.T.S.



Regístrese y Comuníquese,

Lic. Félix Rubén SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

FRSC/DUGEL
DCRV/JO
KVSG/EA-I
Malu/TA

